

Hätte, hätte, hätte Die Regierung wollte verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber zu Schwarzarbeitern werden. Sie hatte dafür einen Plan, doch jetzt misstraut s....

Hätte, hätte, hätte; Die Regierung wollte verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber zu Schwarzarbeitern werden. Sie hatte dafür einen Plan, doch jetzt misstraut sie ihm

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

1. Juni 2017

Copyright 2017 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: WIRTSCHAFT;Hätte, hätte, hätte; S. 24; Ausg. 23

Length: 1854 words

Byline: Caterina Lobenstein

Body

VON CATERINA LOBENSTEIN

Immer in der Mittagspause geht Mohammed Tarzi* in den Abstellraum und betet. Rolllt den Teppich aus, kniet sich hin, presst die Stirn auf den Boden. Neben ihm stehen Bierkästen: Tegernseer hell und Auerbräu, an der Wand hängt eine fleckige Arbeitshose. Der Raum ist winzig. Allah ist groß. Wenn Tarzi fertig ist, rollt er den Teppich zusammen und geht zurück an seinen Arbeitsplatz. Wuchtet riesige Bögen aus Pappe aus Metallregalen. Verpackt damit lange Bretter aus Birkensperrholz. Verklebt die Pakete mit Tesaband. Das macht er von Montag bis Freitag, acht Stunden täglich, für 1550 Euro brutto im Monat. Nicht viel, aber genug, um für sich selbst zu sorgen

Tarzi, 23 Jahre alt, geboren in Laghman, Afghanistan, hat gefunden, was viele Flüchtlinge in Deutschland bis heute verzweifelt suchen: einen Job. Tarzi ist Lagerarbeiter bei der Möbelfirma Nils Holger Moormann, einem Betrieb mit rund 50 Mitarbeitern, Sitz in Aschau am Chiemsee, bayerisches Mittelstandsidyll. Vor den Fenstern der Firmenzentrale blüht roter Mohn. Drinnen stehen handgefertigte Regalsysteme und Schreibtische aus Birkenholz, Möbel, wie man sie in Designbüros findet oder in den Cafés von Berlin-Mitte.

In Aschau herrscht quasi Vollbeschäftigung. Harald Bühler, einer der Geschäftsführer der Möbelfirma, weiß, wie schwer es hier ist, für einfache Jobs fleißige Leute zu finden. 2015, als Tarzi und all die anderen Flüchtlinge über den Balkan nach Deutschland kamen, hörte Bühler die Appelle der Politiker. Sie ermutigten Deutschlands Unternehmer, Flüchtlinge in ihre Firmen zu holen. Bühler machte mit: Er stellte zwei Nigerianerinnen ein, als Putzfrauen. Und den Afghanen Tarzi als Lagerarbeiter.

Es hätte eine der Geschichten des Flüchtlingssommers 2015 werden können, die am Ende für alle Seiten gut ausgehen. Hätte. Denn nach einigen Monaten erhielt Tarzi Post, erst von der Ausländerbehörde, dann vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Ausländerbehörde entzog ihm seine Arbeitserlaubnis. Das Bundesamt schickte ihm einen Abschiebebescheid. Tarzi verlor seinen Job. Und Bühler seinen Lageristen. Auch die beiden Nigerianerinnen durften nicht mehr arbeiten.

Hätte, hätte, hätte Die Regierung wollte verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber zu Schwarzarbeitern werden. Sie hatte dafür einen Plan, doch jetzt misstraut s....

Tarzi gehört nun zum Heer der Abgelehnten. Rund 40 Prozent der Asylanträge wurden im vergangenen Jahr nicht bewilligt. Das heißt: Hunderttausende Flüchtlinge müssten das Land eigentlich verlassen. Dass nicht alle gehen oder abgeschoben werden, ist jetzt schon klar. Weil sie krank sind zum Beispiel, weil sie keinen Pass besitzen oder weil sie vor Gericht ziehen und gegen ihren Asylbescheid klagen.

Es gibt aber noch einen anderen Grund: weil viele es schaffen, auch ohne Aufenthaltsgestattung Geld zu verdienen. In jenem Graubereich der deutschen Volkswirtschaft, in dem die Dinge nicht mit einem Vertrag, sondern per Handschlag geregelt werden. Wo weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und aus einem Anstellungsverhältnis schnell ein Ausbeutungsverhältnis wird: auf dem schwarzen Arbeitsmarkt. Fragt man bei Gewerkschaften und Flüchtlingsberatungsstellen, in welchen Branchen die Abgelehnten ihr Geld verdienen, hört man immer dasselbe: Sie mauern Häuser, putzen Hotelzimmer, waschen Teller, stechen Spargel, pflücken Erdbeeren, schrubben Container, entladen Schiffe, schneiden Hecken, waschen Autos, bauen Gerüste auf, räumen Lagerregale ein.

Wie viele Abgelehnte schwarz arbeiten, dazu gibt es keine Zahlen. Der Zoll erfasst bei seinen Kontrollen Flüchtlinge zwar als eigene Kategorie, aber nur, bis ihr Asylantrag entschieden ist. Flüchtlingsberatungsstellen und Gewerkschafter sind sich aber einig, dass mit der Zahl der abgelehnten Flüchtlinge auch die Zahl der Schwarzarbeiter steigen dürfte.

Claudius Voigt, Experte für arbeitsrechtliche Fragen bei der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in Münster, sagt: "Das politische Signal ist: Ihr habt hier keine Chance, ihr bekommt hier keinen Job. Aber viele rutschen dann in die Schwarzarbeit." Saskia Spath, die für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Flüchtlinge berät, erzählt, in Hamburg hätten schon wenige Wochen nach der Eröffnung der großen Flüchtlingsunterkünfte Lieferwagen vor den Heimen gestanden, um arbeitswillige Flüchtlinge auf Baustellen und zum Hafen zu fahren. "Die Strukturen sind da", sagt Spath: die illegalen Jobvermittler, die Plätze und Straßen in den Randbezirken, auf denen morgens die Tagelöhner stehen und warten, bis jemand kommt, der Arbeit für sie hat. Die Beratungsstelle, in der Spath arbeitet, ist eigentlich nicht für Flüchtlinge gedacht, sondern für Polen, Rumänen oder Bulgaren, die nach dem EU-Beitritt der osteuropäischen Länder als billige Arbeitskräfte nach Deutschland zogen. Immer öfter aber kämen jetzt Leute, für die Spath und ihre Kollegen gar keine Übersetzer haben: Afghanen, Gambier, Eritreer.

Weil das Problem bekannt ist, wollte die Bundesregierung eigentlich alles besser machen. Um zu vermeiden, dass Flüchtlinge wie Tarzi das Reservoir an Schwarzarbeitern anschwellen lassen, änderte sie die Gesetze. Zum Beispiel erlaubte sie, dass Flüchtlinge anders als früher schon kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland arbeiten dürfen. Oder dass abgelehnte Flüchtlinge, die einen Ausbildungsplatz sicher haben, unter gewissen Umständen bleiben dürfen. "Drei-plus-Zwei-Regelung" heißt diese Regel, sie gewährt den Abgelehnten drei Jahre legalen Aufenthalt für die Ausbildung plus zwei Jahre Zeit zum Arbeiten - und damit gute Chancen, noch länger zu bleiben. Unternehmer wie Harald Bühler können so verlässlich planen. Und Flüchtlinge wie Mohammed Tarzi werden motiviert, sich einen Job zu suchen, statt tatenlos rumzuhängen oder schwarz zu jobben.

Das Problem ist nur: Die politische Stimmung hat sich verändert - und damit auch die Gesetzesauslegung durch die zuständigen Behörden. Und so lässt sich in Aschau, im südöstlichsten Zipfel von Bayern, etwas beobachten, was in jeder Gesellschaft passiert, die in kurzer Zeit viele Fremde aufnimmt: Das Ringen zwischen denen, die die Neuen als ökonomische Chance betrachten. Und denen, die in ihnen vor allem eine Bedrohung für die innere Sicherheit sehen. Man begegnet diesem Ringen in den Kommunen, wo die örtlichen Arbeitsagenturen oft etwas anderes wollen als die örtlichen Ausländerbehörden. Bis hinauf ins Berliner Regierungsviertel, wo Arbeits- und Innenministerium bei Integrationsfragen um die Deutungshoheit streiten. Die hat zurzeit nicht Andrea Nahles, die dafür wirbt, die Flüchtlinge möglichst schnell in Jobs zu bringen. Sondern Thomas de Maizière, der dafür wirbt, viele Flüchtlinge möglichst schnell abzuschieben.

Mit dem Ergebnis, dass sich Mohammed Tarzi und Harald Bühler nicht mehr darauf verlassen können, dass der Staat ihre Bemühungen fördert.

Hätte, hätte, hätte Die Regierung wollte verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber zu Schwarzarbeitern werden. Sie hatte dafür einen Plan, doch jetzt misstraut s....

Asylbewerber aus Syrien, aus dem Irak, dem Iran, Eritrea und Somalia haben es relativ einfach, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Bei Flüchtlingen, die schlechtere Chancen haben, in Deutschland Schutz zu erhalten, bei Afghanen wie Tarzi zum Beispiel, ist die Erlaubnis Ermessenssache.

Die Ausländerbehörde, die für Tarzi zuständig ist, hat ihm die Erlaubnis entzogen, weil er keinen afghanischen Ausweis vorlegen konnte. Andere Behörden sind liberaler. Die im westfälischen Münster zum Beispiel, sagt der Arbeitsexperte Claudius Voigt. Im Nachbarkreis aber würde die Erlaubnis fast nie erteilt. Andere Behörden in Deutschland stimmen einer Arbeit zwar grundsätzlich zu, stellen die Erlaubnisse aber nicht rechtzeitig aus: Verträge für eine Ausbildung, die im Herbst beginnt, werden in der Regel schon im Frühjahr geschlossen. Viele Behörden in Bayern aber erteilen frühestens im Sommer eine Erlaubnis. So ist in den vergangenen Monaten ein wilder Flickenteppich entstanden, und kaum ein Unternehmer blickt noch durch, wen er einstellen darf und wen nicht. "Totale Willkür" nennt es der Möbelhersteller Harald Bühler. "Völliges Chaos" die Sprecherin der Münchner Handelskammer. Und der Sprecher der Handwerkskammer Mittelfranken sagt: "Aus Sicht der Betriebe ist überhaupt nichts klar."

Ausgerechnet in Bayern, wo es viele und gute Berufsschulen für Flüchtlinge gibt und wo allein Ende dieses Schuljahres rund 9000 Flüchtlinge von den Berufsschulen auf den Arbeitsmarkt entlassen werden, entscheiden die Ausländerbehörden besonders streng. Die Weisung kam direkt aus dem bayerischen Innenministerium. Das hat mittlerweile gelobt, den Zugang zu Arbeitserlaubnissen künftig wieder zu erleichtern. Dieser Schritt kam vermutlich zu spät.

Bei der Münchner Handelskammer stapeln sich die Zuschriften von enttäuschten Unternehmern, die Flüchtlinge einstellten - und nun ohne Arbeitskräfte dastehen. Der Koch aus Bayreuth, der einen Afghanen als Lehrling in seine Küche holte - bis der seine Erlaubnis verlor. Die Umzugsfirma aus Nürnberg, die mehrmals versuchte, einen Asylbewerber einzustellen - aber nie einen fand, der auch arbeiten durfte. Oder der Hotelier aus Eichstätt, der monatelang vergeblich nach einem Azubi suchte und schließlich einen pakistanischen Flüchtling fand, der eine Ausbildung zum Restaurantfachmann machen wollte. Bis die Ausländerbehörde ihm die Arbeitserlaubnis entzog. Die Ausbildungsstelle hat der Hotelier bis heute nicht besetzen können. Der Pakistaner, der bei ihm Lehrgeld bekommen hätte, lebt heute von Hartz IV. Genau wie die beiden Nigerianerinnen, die einst bei Harald Bühler in der Firma putzten.

Mittlerweile darf Mohammed Tarzi wieder arbeiten. Weil er seinen afghanischen Ausweis beantragt hat. Unter großer Angst, sagt Tarzi, und nur, weil er mit seinem Chef Harald Bühler gegen den Asylbescheid klagen konnte. Wer einen Ausweis hat, kann leichter abgeschoben werden. Bühler will nun versuchen, Tarzi als Azubi einzustellen - und von der Drei-plus-Zwei-Regel zu profitieren. Den Ausbildungsvertrag, "Fachkraft für Lagerlogistik", haben beide unterschrieben. Für Tarzi hieße eine Ausbildung: weniger Geld. Aber auch eine Chance zu bleiben. Jetzt liegt es an der Behörde. Im Juni will sie entscheiden.

Harald Bühler weiß nicht, wie lange die Erlaubnis diesmal gilt. Alles, was er hat, ist eine handschriftliche Notiz von der Ausländerbehörde, die jederzeit widerrufen werden kann. Planungssicherheit, sagt er, sehe anders aus. Fragt man ihn, ob er noch einmal einen Flüchtling einstellen würde, zögert er: "Ich weiß nicht." Würde er es einem befreundeten Unternehmer empfehlen? Bühler antwortet prompt: "Niemals."

Und was würde Tarzi machen, wenn die Abschiebung naht? Er wisse es nicht, sagt er. Nur eines weiß er sicher: Nach Afghanistan geht er niemals zurück. Und von irgendwas müsste er hier leben.

*Name von der Redaktion geändert

Dürfen sie arbeiten? Ja: Anerkannte Flüchtlinge. Asylbewerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit (Syrier, Iraker, Iraner, Eritreer, Somalier). Afghanen gehören offiziell nicht dazu, obwohl zuletzt knapp die Hälfte von ihnen in Deutschland Schutz erhielt. Nein: Flüchtlinge aus "sicheren Herkunftsländern" (Ghana, Senegal, Westbalkan).

Hätte, hätte, hätte Die Regierung wollte verhindern, dass abgelehnte Asylbewerber zu Schwarzarbeitern werden. Sie hatte dafür einen Plan, doch jetzt misstraut s....

Abgelehnte Asylbewerber ohne Ausbildungsplatz. Vielleicht: Asylbewerber mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit. Abgelehnte, die einen Ausbildungsplatz sicher haben.

Graphic

Harald Bühler (links) stellte Mohammed Tarzi ein - bis der die Arbeitserlaubnis verlor

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EINWANDERUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); SCHATTENWIRTSCHAFT (89%); VOLLBESCHÄFTIGUNG (79%); ARBEITSMARKTLAGE (76%); GEWERKSCHAFTEN (76%); SOZIALVERSICHERUNG (76%); FÜHRUNGSKRÄFTE (74%); PERSONALWIRTSCHAFT (74%); GERICHTSPROZESSE (60%)

Industry: CONTAINERTRANSPORTE (60%)

Geographic: BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (88%); AFGHANISTAN (79%)

Load-Date: June 1, 2017